

Maître Caroline de FORESTA
Avocat
45, rue Roux Alpheran
13100 AIX EN PROVENCE
Téll.04.42.93.77.77
Fax.04.42.27.84.83
Email : avocat.deforesta@free.fr

TRIBUNAL JUDICIAIRE AIX EN PROVENCE
RG N°23/01869
AUDIENCE REFERE DU 28.11.2023 9H

CONCLUSIONS EN INTERVENTION VOLONTAIRE

POUR :

Madame Catherine PONT TARRIT, née le 27 juillet 1940 à VALENCE de nationalité française, retraitée demeurant et domiciliée 51, rue d'Italie (13100) AIX EN PROVENCE.

Intervenante volontaire

Ayant pour avocat Maître **Caroline de FORESTA**, inscrite au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE dont le cabinet est sis 45 Roux ALPHERAN, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

EN PRESENCE DE :

- 1) **LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME 51, RUE D'Italie**, sis 51, rue d'Italie 13100 AIX EN PROVENCE (France) représentée par son Syndic en exercice la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE société à responsabilité limité au capital de 93 107.00 € immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n°310801477, dont le siège social est 25, avenue Victor Hugo 13100 AIX EN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat Maître **Georges GOMEZ de la SELAS FAURE - HAMDY - GOMEZ & ASSOCIES**, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dont le cabinet est sis 4, Rue Mahatma Gandhi, La Beauville Bat. B – 13090 AIX-EN-PROVENCE

CONTRE :

- 2) **La SCI CHIARA** société civile immobilière au capital de 1 524.49 € immatriculée au RCS de VASTIA sous le n°412 136 368 dont le siège social est 20229 CAMPANA (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DE REFERE

Rappel des faits et de la procédure :

1) Madame Catherine PONT TARRIT est copropriétaire occupante depuis 1986 d'un appartement situé au 4^{ème} et dernier étage situé 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE (13100) qui est géré par l'AGENCE CITYA SAINTE VICTOIRE, syndic de copropriété.

2) La SCI CHIARA représentée par Monsieur GRIMALDI est copropriétaire depuis août 2022 et a fait des travaux de rénovation importants entre janvier et mai 2023 dans l'appartement situé au-dessous au 3^{ème} étage .

3) La requérante a alors constaté dans son appartement l'apparition de fissures importantes aux angles, aux murs et au sol et que des désordres aux parties communes.

Celle-ci a subi aussi des infiltrations au plafond de sa pièce de vie sous la toiture qui se sont aggravées à la suite des fortes précipitations en mai juin 2023, et ce malgré sa rénovation récente par le syndicat.

Elle a fait le 03 avril 2023 une déclaration de sinistre auprès de son assureur la GMF qui a fait intervenir POLYEXPERT lequel par lettre du 12 juin au syndic CITYA a confirmé :

« ..les fissures/ écarts aux angles d'un mur porteur et sol/ plinthe de la chambre.. » nécessitant une surveillance de leur évolution, la pose de témoins, le sondage de l'état du plancher, la consultation d'un BET .

Par ailleurs POLYEXPERT confirmait que les infiltrations de pluie dans la même zone nécessitaient l'intervention d'un couvreur .

(pièce n° 1 lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023)

4) De même elle a signalé ces fissures et infiltrations au Conseil syndical, au Syndic CITYA et plusieurs fois elle demandait de les faire réparer et de diligenter une expertise avec la SCI CHIARA.

(pièce n° 2 lettres du conseil syndical à CITYA (Madame PERRIER) des 5 et 13 juin 2023)

5) Après avoir subi pendant quatre semaines de fuites dans son unique pièce de vie, Madame PONT TARRIT a dû être hospitalisée en urgence le 30 juin atteinte d'une pneumopathie sévère et abcès au poumon ,en lien direct selon le chef de pneumologie de l'hôpital, avec le dégât des eaux .Depuis elle n'a pas pu réintégrer son studio.

6) La concluante a fait établir un constat le 03 juillet 2023 par la SCP BENEDICTIS COEFFARD et MAUREL huissier qui a décrit:

-une importante fissure visible sur le mur à la jonction sur le pilier, fissure qui se poursuit à la hauteur à la jonction du coffrage de la poutre et du revêtement lambris en plafond à ce niveau (photos 1 à 5).

- une poutre apparente présente de très grosses traces d'infiltrations et d'humidité et qu'en dessous de cette poutre apparente il y a une très grosse fissure visible sur le mur de forme oblique (photos 6 à 11).

-au niveau du plancher un phénomène de fissures visibles au niveau d'une ancienne trappe d'accès au sol (photos 12 à 13).

- d'importantes fissures sur toute la largeur en partie basse du mur en extrémité de l'appartement au niveau de la petite terrasse sur élevée (photos 14 à 21)

(pièce n° 3 constat du 3 juillet 2023)

7) Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023, en présence du syndic et de la fille de Madame TARRIT a constaté aussi les désordres suivants :

- Le mur pignon présente des traces d'une infiltration d'eau en rive de toiture ayant généré des taches sur la peinture et du mur et sur la poutre.
- Au centre du studio le mur pignon se désolidarise du mur de refend l'écartement est de 0 à 15 mm.
- Il existe un vide entre les plinthes et le plancher dans l'angle de la chambre en périphérie de l'ancienne trappe d'accès.
- Côté fenêtre accédant à la terrasse le plancher est très souple (enfustage à contrôler)
- Le carrelage en terre cuite se fissure au droit du mur de refend intérieur.
- Le mur en allège sous la fenêtre permettant d'accéder à la terrasse est fissuré.
- Le carrelage se fissure dans l'angle droit côté terrasse.
- Présence d'un ancien habillage en zinc en très mauvais état
- Une fissure horizontale sur le mur pignon existe au niveau du seuil de la fenêtre
- La déformation de la trappe d'accès en bois qui peut provoquer la chute d'une personne âgée ; vérifier si cela provient des infiltrations d'eau,
- La couverture visible depuis la chambre paraît avoir été réparée dans de mauvaises conditions. La représente du Syndic de copropriété a précisé que des travaux de réfection de la toiture avaient été effectués constate effectivement que des tuiles étaient changées et il préconise de vérifier l'efficacité de la réparation après un épisode pluvieux.

Monsieur GRANDGUILLAUME préconisait au Syndic de la copropriété de faire une déclaration à son assureur pour le dégât des eaux, pour les désordres sur les murs, allège, fenêtre et sol, et de poser des témoins pour voir l'évolution des fissures ; il lui conseillait de réaliser une visite au 3^{ème} étage pour connaître l'origine des fissures au droit du mur et de l'allège et de se faire communiquer les plans de l'état des lieux, de la modification de l'appartement, l'autorisation de réaliser ces travaux.

(pièce n° 4 rapport du Bureau d'Etudes JGG INGENIERIE le 26 juillet 2023)

8) Le constat d'huissier établi par le syndicat corrobore ces faits observés aussi par le service de l'Hygiène après sa visite du 14 aout 2023 lequel a préconisé aussi une expertise et la pose de témoins et a exigé d'être informé du suivi.

DISCUSSION

C'est ainsi que le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SCI CHIARA d'avoir à comparaître le 28 novembre 2023 à 9 heures devant le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'expertise des parties communes au motif que les travaux de rénovation au niveau de son logement avaient porté une atteinte structurelle aux parties communes et à l'appartement de Madame PONT TARRIT. (**RG N°23/01869**)

(pièce n° 5 assignation en référé)

L'assignation du Syndicat des copropriétaires a rappelé les mises en demeure des 07 juillet 07 août 2023 à la SCI CHIARA pour avoir accès à son appartement et visait le constat de l'huissier de justice du 7 août 2023 décrivant plusieurs fissures et un raccordement aux alimentations dans les parties communes, ainsi que les désordres dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et constaté :

- à l'angle une importante fissure verticale et présente sur toute la hauteur du mur, fissure plus large côté plafond, des fissures sur les murs et sur les plafonds des parties communes
- dans l'appartement de la requérante :
- à l'angle bas gauche côté toiture les murs sont fissurés à la jonction avec le sol et à l'angle du mur ; elles s'étendent sur le mur sous l'ouverture côté toiture,
- les poutres traversantes en bois présentent d'importantes traces d'humidité,
- une fissure s'étend de l'angle bas droit de la menuiserie côté toiture vers le sol en diagonale + une fissure visible au sol sur les carreaux de terre cuite,
- un seuil béton visible au sol au niveau de l'accès à cet espace,
- une fissure est visible entre ce seuil et le revêtement au sol côté toiture.

(pièce n°5 assignation du syndicat mémoire)

Madame PONT TARRIT copropriétaire ayant subi des désordres et des préjudices à la suite des travaux de la SCI CHIARA et des travaux en toiture réalisés à la demande du syndicat, est donc recevable et fondée à intervenir volontairement dans l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires.

1. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION SOUS ASTREINTE

Pièces et documents relatifs à la réalisation des travaux de la SCI CHIARA

La requérante se joint à la demande du Syndicat des copropriétaires pour solliciter que la SCI CHIARA soit condamnée à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux travaux qu'elle a réalisés sur ses parties privatives, les devis marchés attestations d'assurances des entreprises, étude de structures éventuelle en application de l'article 835 du Code de procédure civile.

La requérante demande que le Syndicat des copropriétaires du 51 rue d'Italie à AIX EN PROVENCE soit condamné à produire l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux travaux qu'elle a fait réaliser sur la toiture partie commune les devis marchés attestations d'assurances d'entreprise, étude de structures éventuelle en application de l'article 835 du Code de procédure civile.

2. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

La requérante a subi des fissures aux murs, au plafond et au sol, des infiltrations par le toit comme décrits ci-dessus.

La requérante a intérêt à ce que le tribunal qu'elle saisira au fond soit pleinement informé de la nature et de la cause des désordres ; Elle se joint donc à la demande du Syndicat des copropriétaires pour solliciter, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'expertise et de faire désigner un expert judiciaire qui devra se prononcer :

-sur la nature et l'étendue des travaux réalisés par la SCI CHIARA ainsi que sur leur impact sur les parties communes et sur le lot de Madame PONT TARRIT .

-sur la nature et l'étendue des désordres en toiture, des travaux réalisés par le couvreur pour le compte du Syndicat des copropriétaires ainsi que de leur impact sur les parties communes et sur le lot de Madame PONT TARRIT .

Madame Catherine PONT TARRIT demande de compléter la mission de l'expert demandée par le syndicat des copropriétaires ainsi qu'il est précisé dans le « Par ces motifs »

Il y a lieu de condamner la SCI CHIARA à verser à Madame PONT TARRIT la somme de 2 000 € en application 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier réalisé.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 31,63,66,325 du Code de procédure civile,

Vu l'article 145, 835 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 18 de la loi du 11 juillet 1965 sur le rôle du syndic

Dire et juger que les travaux réalisés par la SCI CHIARA sont à l'origine des dommages subis par Madame TARRIT et dans les parties communes.

Condamner la SCI CHIARA à produire dans les 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants :

- Tous les devis factures des pièces de marché relatifs aux travaux réalisés par elle,
- L'ensemble des attestations d'assurance décennale et responsabilité civile des entreprises intervenues,
- L'ensemble des études structurelles réalisées avant et après ces travaux,

Dire et juger que les travaux réalisés en toiture pour le compte du syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE peuvent être à l'origine des dommages subis par Madame TARRIT et dans les parties communes.

Condamner le Syndicat des copropriétaires à produire l'ensemble des documents et pièces contractuels relatifs aux travaux sur la toiture partie commune, les devis marchés attestations d'assurances des entreprises, étude de structure éventuelle, déclaration de sinistre, en application de l'article 835 du Code de procédure civile.

Dire et juger que Madame PONT TARRIT justifie d'un motif légitime en application de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir compléter la mesure d'expertise judiciaire, demandée par le Syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE confiée à un technicien compétent en matière de structure des immeubles :

- Se rendre dans l'appartement de Madame TARRIT sis 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE,
- Se faire remettre tout document utile tels étude de structure éventuelle, devis et marché de travaux, attestation d'assurance, déclaration de sinistre, facture et entendre tout sachant,
- Décrire les travaux réalisés par la SCI CHIARA,

- Décrire les travaux réalisés en toiture à la demande du syndicat des copropriétaires 51, rue d'Italie à AIX EN PROVENCE .
- Rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits,
- Constater les dommages visés dans l'assignation, les conclusions et les pièces et notamment les constats d'huissier des 03 juillet 2023, du 7 août 2023, le rapport du BET JGG INGENIERIE du 28 juillet 2023 dans l'appartement de Madame PONT TARRIT et dans les parties communes,
- viser le siège des dommages, la date d'apparition, en déterminer l'origine et la cause.
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité ,l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire pour remédier aux dommages à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
- Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis et à subir de toute nature par Madame PONT TARRIT
- Donner au Tribunal tous éléments pour déterminer à quel intervenant ou partie, ces désordres malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
- Répondre aux dires et observations des parties après avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination, l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires dont il sera fait état.

Condamner la SCI CHIARA à verser à Madame Catherine PONT TARRIT la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le constat de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL du 07 juillet 2023.

SOUS TOUTES RESERVES

PIECES PRODUITES A L'APPUI DES PRESENTES :

1. lettre de POLYEXPERT du 12 juin 2023 à CITYA
- 2 lettres du conseil syndical à CITYA (Madame PERRIER) des 5 et 13 juin 2023
- 3 constat de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL, huissier du 03 juillet 2023
- 4 Rapport de Monsieur GRANDGUILLAUME du Bureau d'Etude JGG INGENIERIE du 28 juillet 2023
- 5 assignation en référé du syndicat (mémoire)
- 6 Pièces du syndicat des copropriétaires (mémoire)